

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1061/2532

นางศจี จตุพร

โจทก์

นางสาวน้อย พิทักษ์ลิ้มสกุล กับพวก

จำเลย

นายพีระ ดุลยานุรักษ์ ทนายจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางที่จะชนะได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 132แผ่นที่ 6)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้บริษัทจำเลยที่ 2 ส่งคืนทรัพย์สินตามรายการเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถคืนได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 100,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 3

โจทก์และจำเลยที่ 6 ฎีกา (อันดับ 127,131)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 130)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 ได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารมาวางไว้เป็นหลักประกัน(อันดับ 107,116)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระค่า
ทรัพย์สินแก่โจทก์ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระค่า
ทรัพย์สินแก่โจทก์ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>